CLAIM ADJUSTER

INSURANCE FRACTURE

실손보상과 신의성실

: 보험사 돈인데 다 주면 안 될까 ?

보험의 본질과 보상의 3 대 관문 ,
피보험자의 손해방지 · 협조 의무 ,
운전자보험 형사합의금과 신의칙

01. 실손보상 원칙과 3 대 관문

보험은 적금이 아닌 위험분산 제도

- 실손보상 · 이득금지의 원칙 (보험 대원칙)
  → 납입 기간 무관 , ‘ 실제 발생한 손해’만 보상

- 배상책임이 있어도 통과해야 할 3 대 관문
  → ① 보험기간 내 사고 ② 약관상 보장위험 ,
  ③ 면책사유 부존재 요건을 모두 충족해야 함

※ 배상책임보험은 책임을 없애는 게 아니라 경제적 부담을 전보함

02. 피보험자 의무와 형사특례

단독 합의 금물 , 중상해는 형사합의 필수

- 피보험자의 손해방지 · 협조의무 (상법 제 680 조)
  → 보험사 동의 없는 단독 합의 시 불이익 위험
- 교통사고처리 특례법상 종합보험 특례의 한계
  → 대인 무한 보험도 12 대 중과실 · 중상해는 처벌 ,
  피해자와의 '형사합의 (처벌불원)' 가 유일한 해법

※ 1 억 한도 일배책은 무한 배상이 아니므로 종합보험 특례 제외

03. 형사합의금과 신의성실 원칙

내 돈 아니라고 한도 채운 과잉 합의 위험

- 신의성실의 원칙 (민법 제 2 조 · 최대 선의 원칙)
  → 보험금 노린 과잉 · 형식적 합의는 신의칙 위배
- 교통사고처리지원금 (중상해 · 상해 1~3 급)
  → 실제 형사책임 경감 목적과 객관적 합의 필요성 ,
  사회통념상 상당성을 모두 갖춰야 정당하게 인정

※ 금감원 분조위 결정 역시 신의칙에 부합하는 실질적 합의가 전제됨

04. 실무 핵심 정리 & 무료 상담

원칙을 알아야 정당한 보험금을 지킵니다

• 보험 분쟁의 핵심 판단 기준 :
① 실제 발생한 손해인가 ② 보장 · 면책 요건 부합
③ 신의성실 원칙과 사회통념상 상당성을 갖췄는가

• 보험시장의 정보 비대칭 해소를 위해 무료 기초 상담
및 희망 시 사안에 맞는 관련 분야 전문가 연결 진행

[손해사정사 소비자선임권 활용 유의사항]

- **자동차보험 , 분쟁 없이 지급되는 보험금 등 감독규정상 제외 대상을 뺀 보험은 소비자가 직접 손해사정사 선임 가능**
- **반드시 '보험금 청구 (접수) 전' 먼저 상담 후 접수하세요 ! 상세 판례 칼럼은 프로필 링크 (브런치) 에서 확인하세요**